

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2417/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายอุดม ชิดเชื้อวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 83, มาตรา 335 (1), มาตรา วรรคสาม (7)

จำเลยที่ 1 ขับขี่รถจักรยานยนต์พาจำเลยที่ 2 นั่งซ้อนท้ายไปที่เกิดเหตุในเวลา กลางคืน แล้วขึ้นคุมเชิงอยู่ใกล้เคียงกับจำเลยที่ 2 พร้อมทั้งจะให้ความช่วยเหลือใน ขณะที่จำเลยที่ 2 ไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย ถือได้ว่าเป็นการแบ่ง หน้าที่กันทำจำเลยที่ 1 เป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 2

การที่จำเลยที่ 2 ไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเป็นการลงมือ กระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว เมื่อกระทำไปไม่ตลอดเพราะเจ้าพนักงานตำรวจ พบเห็นเสียก่อน จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์.

การที่จำเลยที่ 2 ไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเป็นการลงมือ กระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว เมื่อกระทำไปไม่ตลอดเพราะเจ้าพนักงานตำรวจ พบเห็นเสียก่อน จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ